

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

БАНКРОТСТВО ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Б1.В.ДВ.03.10

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная, очная форма (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная, заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня); заочная (ускоренное обучение на базе СПО)
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 13 от 17 марта 2023 г.

Авторы:

Енькова Е.Е. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Кантор Н.Е. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Мурашкина Е.В. – кандидат юридических наук, арбитражный управляющий

Енькова Е.Е., Кантор Н.Е.

Банкротство хозяйствующих субъектов: рабочая программа / Е.Е. Енькова, Н.Е. Кантор. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов» является приобретение обучающимся навыков по самостоятельному анализу и применению законодательства о банкротстве, толкованию судебных актов, а также исследованию доктринальных источников.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение понятийного аппарата, признаков и критериев банкротства;
- получение знаний о правовом положении субъектов несостоятельности (должник, кредиторы, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, собрание и комитет кредиторов, арбитражные управляющие и образуемые ими саморегулируемые организации);
- формирование представления о системе процедур банкротства;
- уяснение специфики рассмотрения и разрешения арбитражными судами дел о банкротстве, включая вопросы подведомственности, подсудности, возбуждения дела о банкротстве, введения конкретной процедуры банкротства, рассмотрения и установления арбитражным судом требований кредиторов, утверждения и отстранения арбитражных управляющих, обжалования судебных актов, прекращения производства по делу;
- изучение особенностей банкротства индивидуальных предпринимателей.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Банкротство хозяйствующих субъектов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Финансовое право», «Трудовое право», «Арбитражный процесс», «Корпоративное право».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

В результате изучения дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальная компетенция:

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел 1. Общие положения о банкротстве		
Тема 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процессуальные аспекты	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями
	ПК-4 Способен	ИПК 4.2 Определяет цель

	оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки
Раздел 2. Субъекты банкротства		
Тема 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов.	ПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач
	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации
Тема 3. Правовой статус арбитражных управляющих.	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической	ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки

	деятельности	
Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц		
Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.	ПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Тема 5. Реабилитационные процедуры. Мировое соглашение.	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки

Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.	ПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач
	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей		
Тема 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
	ПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач
	ПК-4 Способен оказывать правовую	ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью,

	помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу
--	---	--

В результате освоения дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов» обучающийся должен:

знать:

-понятийный аппарат, используемый в законодательстве о банкротстве; общие положения комплексного правового института несостоятельности (банкротства); актуальные проблемы данного правового института; нормативные правовые акты о банкротстве, порядок их применения;

уметь:

-выявлять и анализировать проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства); применять нормы законодательства о банкротстве; грамотно оперировать судебной практикой; использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и при изучении других учебных дисциплин;

владеть:

-навыками поиска нормативных правовых актов о банкротстве, в том числе с помощью интернет-ресурсов; способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать источники права, регулирующие вопросы несостоятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины (модуля) определяется тематическими планами для каждой формы обучения. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Программа учебной дисциплины

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (темы) учебной дисциплины	Семестр	Лекции	Практические занятия	СРС	Образовательные технологии	Формы текущего контроля / Форма промежуточного контроля
-------	----------------------------------	---------	--------	----------------------	-----	----------------------------	---

1.	Раздел 1. Общие положения о банкротстве						
	Тема 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процессуальные аспекты.	12	2	2	2	Лекция-дискуссия, работа в малых группах	Устный опрос, контроль СРС
2.	Раздел 2. Субъекты банкротства						
	Тема 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов.	12	2	4	8	Лекция-дискуссия. Дебаты, практика публичного выступления с подготовкой презентаций	Проверка выполнения письменных заданий, опрос
	Тема 3. Правовой статус арбитражных управляющих.	12	2	4	7	Лекция-дискуссия. Дебаты о статусе арбитражного управляющего. Ролевая игра. Работа с электронными банками правовой информации. Работа в малых группах, практика публичного выступления. Анализ правового положения СРО арбитражных управляющих на конкретном примере	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
3.	Раздел 3. Процедуры банкротства						

	юридических лиц						
	Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.	12	2	2	7	Лекция-дискуссия. Дискуссия по вопросу обоснованности и отказа от процедуры наблюдения. Обсуждение итогов исследовательской работы малых групп по вопросу об установлении требований кредиторов	Контроль СРС
	Тема 5. Реабилитационные процедуры. Мировое соглашение.	12	2	4	4	Лекция-дискуссия. Работа в малых группах, разработка проектов документов (график погашения задолженности, план финансового оздоровления, план внешнего управления), подготовка презентации. Разработка проекта мирового соглашения с подготовкой презентации. Направленная дискуссия. Занятие проводится с применением технических средств	Написание эссе, реферата

	Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.	12	2	4	4	Лекция- дискуссия. Дебаты по вопросу о возможности продления срока конкурсного производства. Работа в малых группах при рассмотрении вопроса об изменении очередности удовлетворени я требований кредиторов. Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс- стади). Использование технологии «Мозговой шторм». Практика публичного выступления	Устный опрос, проверка СРС
4.	Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимател ей						
	Тема 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателе й	12	2	2	4	Лекция- дискуссия. Использование технологии «Займи позицию». Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс- стади). Работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс- стади»)
	Всего по ОФО		14	22	36		Экзамен – 36 ак.ч.

**2.1.2. Тематический план для очной формы обучения
(ускоренное на базе СПО)**

№ п/п	Раздел (темы) учебной дисциплины	Семестр	Лекции	Практические занятия	СРС	Образовательные технологии	Формы текущего контроля / Форма промежуточного контроля
1.	Раздел 1. Общие положения о банкротстве						
	Тема 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процессуальные аспекты.	9	2	2	2	Лекция-дискуссия, работа в малых группах	Устный опрос, контроль СРС
2.	Раздел 2. Субъекты банкротства						
	Тема 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов.	9	2	4	8	Лекция-дискуссия. Дебаты, практика публичного выступления с подготовкой презентаций	Проверка выполнения письменных заданий, опрос
	Тема 3. Правовой статус арбитражных управляющих.	9	2	4	7	Лекция-дискуссия. Дебаты о статусе арбитражного управляющего. Ролевая игра. Работа с электронными банками правовой информации. Работа в малых группах, практика публичного выступления.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)

						Анализ правового положения СРО арбитражных управляющих на конкретном примере	
3.	Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц						
	Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.	9	2	2	7	Лекция- дискуссия. Дискуссия по вопросу обоснованность и отказа от процедуры наблюдения. Обсуждение итогов исследовательс кой работы малых групп по вопросу об установлении требований кредиторов	Контроль СРС
	Тема 5. Реабилитационны е процедуры. Мировое соглашение.	9	2	4	4	Лекция- дискуссия. Работа в малых группах, разработка проектов документов (график погашения задолженности, план финансового оздоровления, план внешнего управления), подготовка презентации. Разработка проекта мирового	Написание эссе, реферата

						соглашения с подготовкой презентации. Направленная дискуссия. Занятие проводится с применением технических средств	
	Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.	9	2	4	4	Лекция-дискуссия. Дебаты по вопросу о возможности продления срока конкурсного производства. Работа в малых группах при рассмотрении вопроса об изменении очередности удовлетворения требований кредиторов. Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Использование технологии «Мозговой штурм». Практика публичного выступления	Устный опрос, проверка СРС
4.	Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей						
	Тема 7. Особенности банкротства индивидуальных	9	2	2	4	Лекция-дискуссия. Использование технологии	Контрольная проверка уровня знаний по результатам

	предпринимателе й					«Займи позицию». Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс- стади). Работа в малых группах	освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс- стади»)
	Всего по ОФО (ускоренное на базе СПО)		14	22	36		Экзамен – 36 ак.ч.

2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/ п	Раздел (темы) учебной дисциплины	Семе- стр	Лек- ции	Практи- ческие заняти я	СР	Образовательн ые технологии	Формы текущего контроля / Форма промежуточног о контроля
1.	Раздел 1. Общие положения о банкротстве						
	Тема 1. Понятие и признаки несостоятельност и (банкротства). Процессуальные аспекты.	13	2	2	4	Лекция- дискуссия, работа в малых группах	Устный опрос, контроль СРС
2.	Раздел 2. Субъекты банкротства						
	Тема 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов.	13	2	2	8	Лекция- дискуссия. Де- баты, практика публичного выступления с подготовкой презентаций.	Проверка выполнения письменных заданий, опрос
	Тема 3. Правовой статус арбитражных управляющих.	13	-	2	12	Дебаты о статусе арбитражного управляющего. Ролевая игра. Работа с электронными банками	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение

						правовой информации. Работа в малых группах, практика публичного выступления. Анализ правового положения СРО арбитражных управляющих на конкретном примере.	ситуационных задач («кейс-стади»)
3.	Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц						
	Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.	13	2	2	4	Лекция-дискуссия. Дискуссия по вопросу обоснованности и отказа от процедуры наблюдения. Обсуждение итогов исследовательской работы малых групп по вопросу об установлении требований кредиторов.	Контроль СРС
	Тема 5. Реабилитационные процедуры. Мировое соглашение.	13	-	2	8	Работа в малых группах, разработка проектов документов (график погашения задолженности, план финансового оздоровления, план внешнего управления),	Написание эссе, реферата

						подготовка презентации. Разработка проекта мирового соглашения с подготовкой презентации. Направленная дискуссия. Занятие проводится с применением технических средств.	
	Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.	13	-	4	8	Дебаты по вопросу о возможности продления срока конкурсного производства. Работа в малых группах при рассмотрении вопроса об изменении очередности удовлетворения требований кредиторов. Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Использование технологии «Мозговой штурм». Практика публичного выступления.	Устный опрос, проверка СРС
4.	Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей						

	Тема 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателе й	13	2	2	4	Лекция- дискуссия. Использование технологии «Займи позицию». Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс- стади). Работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний по ре-зультатам освоения модуля: те- стирование или решение ситуационных задач («кейс- стади»)
	Всего по ОЗФО		8	16	48		Экзамен – 36 ак.ч.

**2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы обучения
(группа выходного дня)**

№ п/ п	Раздел (темы) учебной дисциплины	Семе- стр	Лек- ции	Практи- ческие заняти я	СР	Образовательн ые технологии	Формы текущего контроля / Форма промежуточног о контроля
1.	Раздел 1. Общие положения о банкротстве						
	Тема 1. Понятие и признаки несостоятельност и (банкротства). Процессуальные аспекты.	13	2	2	4	Лекция- дискуссия, работа в малых группах	Устный опрос, контроль СРС
2.	Раздел 2. Субъекты банкротства						
	Тема 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов.	13	2	2	8	Лекция- дискуссия. Де- баты, практика публичного выступления с подготовкой презентаций.	Проверка выполнения письменных заданий, опрос
	Тема 3. Правовой статус арбитражных управляющих.	13	-	2	12	Дебаты о статусе арбитражного управляющего.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам

						Рольевая игра. Работа с электронными банками правовой информации. Работа в малых группах, практика публичного выступления. Анализ правового положения СРО арбитражных управляющих на конкретном примере.	освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
3.	Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц						
	Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.	13	2	2	4	Лекция-дискуссия. Дискуссия по вопросу обоснованности и отказа от процедуры наблюдения. Обсуждение итогов исследовательской работы малых групп по вопросу об установлении требований кредиторов.	Контроль СРС
	Тема 5. Реабилитационные процедуры. Мировое соглашение.	13	-	2	8	Работа в малых группах, разработка проектов документов (график погашения задолженности, план	Написание эссе, реферата

						финансового оздоровления, план внешнего управления), подготовка презентации. Разработка проекта мирового соглашения с подготовкой презентации. Направленная дискуссия. Занятие проводится с применением технических средств.	
	Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.	13	-	4	8	Дебаты по вопросу о возможности продления срока конкурсного производства. Работа в малых группах при рассмотрении вопроса об изменении очередности удовлетворения требований кредиторов. Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Использование технологии «Мозговой штурм». Практика публичного выступления.	Устный опрос, проверка СРС
4.	Раздел 4. Особенности банкротства						

	индивидуальных предпринимателей						
	Тема 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей	13	2	2	4	Лекция-дискуссия. Использование технологии «Займи позицию». Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
	Всего по ОЗФО		8	16	48		Экзамен - 36 ак. ч.

**2.1.5. Тематический план для очно-заочной формы обучения
(ускоренное на базе СПО)**

№ п/п	Раздел (темы) учебной дисциплины	Семестр	Лекции	Практические занятия	СР	Образовательные технологии	Формы текущего контроля / Форма промежуточного контроля
1.	Раздел 1. Общие положения о банкротстве						
	Тема 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процессуальные аспекты.	9	2	2	4	Лекция-дискуссия, работа в малых группах	Устный опрос, контроль СРС
2.	Раздел 2. Субъекты банкротства						
	Тема 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов.	9	2	2	8	Лекция-дискуссия. Дебаты, практика публичного выступления с подготовкой презентаций.	Проверка выполнения письменных заданий, опрос

	Тема 3. Правовой статус арбитражных управляющих.	9	-	2	12	Дебаты о статусе арбитражного управляющего. Ролевая игра. Работа с электронными банками правовой информации. Работа в малых группах, практика публичного выступления. Анализ правового положения СРО арбитражных управляющих на конкретном примере.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
3.	Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц						
	Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.	9	2	2	4	Лекция-дискуссия. Дискуссия по вопросу обоснованности и отказа от процедуры наблюдения. Обсуждение итогов исследовательской работы малых групп по вопросу об установлении требований кредиторов.	Контроль СРС
	Тема 5. Реабилитационные процедуры. Мировое соглашение.	9	-	2	8	Работа в малых группах, разработка проектов документов	Написание эссе, реферата

						(график погашения задолженности, план финансового оздоровления, план внешнего управления), подготовка презентации. Разработка проекта мирового соглашения с подготовкой презентации. Направленная дискуссия. Занятие проводится с применением технических средств.	
	Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.	9	-	4	8	Дебаты по вопросу о возможности продления срока конкурсного производства. Работа в малых группах при рассмотрении вопроса об изменении очередности удовлетворения требований кредиторов. Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Использование технологии «Мозговой штурм». Практика	Устный опрос, проверка СРС

						публичного выступления.	
4.	Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей						
	Тема 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей	9	2	2	4	Лекция-дискуссия. Использование технологии «Займи позицию». Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
	Всего по ОЗФО (ускоренное на базе СПО)		8	16	48		Экзамен – 36 ак.ч.

**2.1.6. Тематический план для очно-заочной формы обучения
(ускоренное на базе высшего образования)**

№ п/п	Раздел (темы) учебной дисциплины	Семестр	Лекции	Практические занятия	СР	Образовательные технологии	Формы текущего контроля / Форма промежуточного контроля
1.	Раздел 1. Общие положения о банкротстве						
	Тема 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процессуальные аспекты.	9	2	-	6	Лекция-дискуссия, работа в малых группах	Устный опрос, контроль СРС
2.	Раздел 2. Субъекты банкротства						
	Тема 2. Должник и кредиторы как основные	9	-	2	10	Дебаты, практика публичного	Проверка выполнения

	субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов.					выступления с подготовкой презентаций.	письменных заданий, опрос
	Тема 3. Правовой статус арбитражных управляющих.	9	-	2	12	Дебаты о статусе арбитражного управляющего. Ролевая игра. Работа с электронными банками правовой информации. Работа в малых группах, практика публичного выступления. Анализ правового положения СРО арбитражных управляющих на конкретном примере.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
3.	Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц						
	Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.	9	2	-	6	Лекция-дискуссия. Дискуссия по вопросу обоснованности и отказа от процедуры наблюдения. Обсуждение итогов исследовательской работы малых групп по вопросу об установлении требований кредиторов.	Контроль СРС

	Тема 5. Реабилитационны е процедуры. Мировое соглашение.	9	-	2	8	Работа в малых группах, разработка проектов документов (график погашения задолженности, план финансового оздоровления, план внешнего управления), подготовка презентации. Разработка проекта мирового соглашения с подготовкой презентации. Направленная дискуссия. Занятие проводится с применением технических средств.	Написание эссе, реферата
	Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.	9	-	4	8	Дебаты по вопросу о возможности продления срока конкурсного производства. Работа в малых группах при рассмотрении вопроса об изменении очередности удовлетворени я требований кредиторов. Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс- стади). Использование	Устный опрос, проверка СРС

						технологии «Мозговой штурм». Практика публичного выступления.	
4.	Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей						
	Тема 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей	9	2	2	4	Лекция-дискуссия. Использование технологии «Займи позицию». Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
	Всего по ОЗФО (ускоренное на базе ВО)		6	12	54		Экзамен – 36 ак.ч.

**2.1.7. Тематический план для заочной формы обучения
(ускоренное на базе высшего образования)**

№ п/п	Раздел (темы) учебной дисциплины	Курс	Лекции	Практические занятия	СР	Образовательные технологии	Формы текущего контроля / Форма промежуточного контроля
1.	Раздел 1. Общие положения о банкротстве						
	Тема 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процессуальные аспекты.	3	2	-	8	Лекция-дискуссия, работа в малых группах	Устный опрос, контроль СРС
2.	Раздел 2.						

	Субъекты банкротства						
	Тема 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов.	3	-	2	12	Дебаты, практика публичного выступления с подготовкой презентаций.	Проверка выполнения письменных заданий, опрос
	Тема 3. Правовой статус арбитражных управляющих.	3	-	-	14	Самостоятельное изучение и анализ судебной практики и рекомендуемой литературы по вопросам статуса арбитражного управляющего, значения членства в СРО арбитражных управляющих.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
3.	Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц						
	Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.	3	2	-	12	Лекция-дискуссия. Дискуссия по вопросу обоснованности и отказа от процедуры наблюдения. Обсуждение итогов исследовательской работы малых групп по вопросу об установлении требований кредиторов.	Контроль СРС
	Тема 5. Реабилитационные процедуры.	3	-	-	17	Самостоятельное изучение темы.	Контроль СРС.

	Мировое соглашение.					Написание эссе, реферата, разработка проектов документов (график погашения задолженности, план финансового оздоровления, план внешнего управления), подготовка презентации. Разработка проекта мирового соглашения с подготовкой презентации.	
	Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.	3	-	2	14	Дебаты по вопросу о возможности продления срока конкурсного производства. Работа в малых группах при рассмотрении вопроса об изменении очередности удовлетворения требований кредиторов. Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Использование технологии «Мозговой штурм». Практика публичного выступления.	Устный опрос, проверка СРС
4.	Раздел 4.						

	Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей						
	Тема 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей	3	-	2	12	Использование технологии «Займи позицию». Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Работа в малых группах.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
	Всего по ЗФО (ускоренное на базе ВО)		4	6	89		Экзамен – 9 ак.ч.

**2.1.8. Тематический план для заочной формы обучения
(ускоренное на базе СПО)**

№ п/п	Раздел (темы) учебной дисциплины	Курс	Лекции	Практические занятия	СР	Образовательные технологии	Формы текущего контроля / Форма промежуточного контроля
1.	Раздел 1. Общие положения о банкротстве						
	Тема 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процессуальные аспекты.	3	2	-	8	Лекция-дискуссия, работа в малых группах	Устный опрос, контроль СРС
2.	Раздел 2. Субъекты банкротства						
	Тема 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и	3	-	2	12	Дебаты, практика публичного выступления с подготовкой презентаций.	Проверка выполнения письменных заданий, опрос

	комитет кредиторов.						
	Тема 3. Правовой статус арбитражных управляющих.	3	-	-	14	Самостоятельное изучение и анализ судебной практики и рекомендуемой литературы по вопросам статуса арбитражного управляющего, значения членства в СРО арбитражных управляющих.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
3.	Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц						
	Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.	3	2	-	12	Лекция-дискуссия. Дискуссия по вопросу обоснованности и отказа от процедуры наблюдения. Обсуждение итогов исследовательской работы малых групп по вопросу об установлении требований кредиторов.	Контроль СРС
	Тема 5. Реабилитационные процедуры. Мировое соглашение.	3	-	2	15	Работа в малых группах, разработка проектов документов (график погашения задолженности, план финансового оздоровления,	Написание эссе, реферата

						план внешнего управления), подготовка презентации. Разработка проекта мирового соглашения с подготовкой презентации. Направленная дискуссия. Занятие проводится с применением технических средств.	
	Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.	3	-	2	14	Дебаты по вопросу о возможности продления срока конкурсного производства. Работа в малых группах при рассмотрении вопроса об изменении очередности удовлетворения требований кредиторов. Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Использование технологии «Мозговой штурм». Практика публичного выступления.	Устный опрос, проверка СРС
4.	Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных						

	предпринимател ей						
	Тема 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателе й	3	-	2	12	Использование технологии «Займи позицию». Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс- стади). Работа в малых группах.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: те- стирование или решение ситуационных задач («кейс- стади»)
	Всего по ЗФО (ускоренное на базе СПО)		4	8	87		Экзамен – 9 ак.ч.

**2.1.9. Тематический план для заочной формы обучения
(ускоренное на базе высшего образования, группа выходного дня)**

№ п/ п	Раздел (темы) учебной дисциплины	Курс	Лек- ции	Практи- ческие заняти я	СР	Образовательн ые технологии	Формы текущего контроля / Форма промежуточног о контроля
1.	Раздел 1. Общие положения о банкротстве						
	Тема 1. Понятие и признаки несостоятельност и (банкротства). Процессуальные аспекты.	3	2	-	8	Лекция- дискуссия, работа в малых группах	Устный опрос, контроль СРС
2.	Раздел 2. Субъекты банкротства						
	Тема 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов.	3	-	2	12	Дебаты, практика публичного выступления с подготовкой презентаций.	Проверка выполнения письменных заданий, опрос
	Тема 3. Правовой статус	3	-	-	14	Самостоятельн ое изучение и	Контрольная проверка

	арбитражных управляющих.					анализ судебной практики и рекомендуемой литературы по вопросам статуса арбитражного управляющего, значения членства в СРО арбитражных управляющих.	уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
3.	Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц						
	Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.	3	2	-	12	Лекция-дискуссия. Дискуссия по вопросу обоснованности и отказа от процедуры наблюдения. Обсуждение итогов исследовательской работы малых групп по вопросу об установлении требований кредиторов.	Контроль СРС
	Тема 5. Реабилитационные процедуры. Мировое соглашение.	3	-	2	15	Работа в малых группах, разработка проектов документов (график погашения задолженности, план финансового оздоровления, план внешнего управления), подготовка презентации.	Написание эссе, реферата

						Разработка проекта мирового соглашения с подготовкой презентации. Направленная дискуссия. Занятие проводится с применением технических средств.	
	Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.	3	-	2	14	Дебаты по вопросу о возможности продления срока конкурсного производства. Работа в малых группах при рассмотрении вопроса об изменении очередности удовлетворения требований кредиторов. Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Использование технологии «Мозговой штурм». Практика публичного выступления.	Устный опрос, проверка СРС
4.	Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей						
	Тема 7. Особенности банкротства	3	-	2	12	Использование технологии «Займи	Контрольная проверка уровня знаний

	индивидуальных предпринимателей					позицию». Анализ судебных актов по конкретным делам (кейс-стади). Работа в малых группах.	по результатам освоения модуля: тестирование или решение ситуационных задач («кейс-стади»)
	Всего по ЗФО (ускоренное на базе ВО ГВД)		4	8	87		Экзамен – 9 ак.ч.

2.2. Занятия лекционного типа

Раздел 1. Общие положения о банкротстве

Лекция 1. *Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процессуальные аспекты*

Содержание:

1. Понятие несостоятельности (банкротства), отграничение от смежных понятий.
2. Признаки и критерии банкротства.
3. Компетенция судов и подсудность дел о банкротстве.
4. Право на обращение в арбитражный суд.

Задания для подготовки:

1. Уяснить содержание понятий «несостоятельность», «банкротство», «неплатежеспособность»; «недостаточность имущества».
2. Установить значение и соотношение категорий «признаки», «критерии» банкротства, основания для обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
3. Ознакомиться с содержанием Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Раздел 2. Субъекты банкротства

Лекция 2. *Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов*

Содержание:

1. Должник: понятие и виды.
2. Кредиторы: понятие и виды. Правовое положение конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.
3. Собрание и комитет кредиторов.

4. Установление требований кредиторов для целей участия в первом собрании кредиторов.

5. Правовое положение кредиторов по текущим платежам.

Задания для подготовки:

1. Определить лиц, которых можно признать банкротами.

2. Уметь классифицировать кредиторов по различным основаниям.

Лекция 3. Правовой статус арбитражных управляющих

Содержание:

1. Арбитражный управляющий: понятие, виды, предъявляемые требования.

2. Порядок утверждения кандидатуры. Вознаграждение арбитражного управляющего.

3. Права и обязанности арбитражного управляющего.

4. Ответственность арбитражного управляющего.

5. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих: понятие, требования к созданию, компетенция.

6. Органы саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

7. Правовой режим компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Задания для подготовки:

1. Уяснить правовое положение арбитражного управляющего, в частности содержание требований, предъявляемых к данным субъектам профессиональной деятельности;

2. Определить условия, необходимые для госрегистрации некоммерческой организации в качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц

Лекция 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения

Содержание:

1. Система процедур банкротства, понятие, классификация.

2. Наблюдение как процедура банкротства.

3. Ограничение прав руководителя должника. Ограничения на принятие корпоративных решений участников корпорации.

Задания для подготовки:

1. Уяснить цели введения конкретных процедур банкротства.

2. Определить основные мероприятия, осуществляемые в рамках наблюдения.

Лекция 5. Реабилитационные процедуры. Мировое соглашение

Содержание:

1. Финансовое оздоровление как процедура по восстановлению платежеспособности должника.
2. Внешнее управление как процедура по восстановлению платежеспособности должника.
3. Мировое соглашение, заключаемое при банкротстве.

Задания для подготовки:

1. Установить общие черты и особенности восстановительных процедур.
2. Иметь представление о мерах по восстановлению платежеспособности.
3. Уяснить порядок заключения и утверждения мирового соглашения.
4. Изучить последствия неисполнения мирового соглашения, в том числе его расторжения.

Лекция 6. Конкурсное производство как процедура банкротства.
Упрощенные процедуры банкротства

Содержание:

1. Конкурсное производство как процедура банкротства.
2. Порядок и очередность удовлетворения требований кредиторов.
2. Характеристика упрощенных процедур банкротства.

Задания для подготовки:

1. Уяснить правовые последствия открытия конкурсного производства.
2. Определить основные мероприятия в ходе конкурсного производства.
3. Изучить принципы и очередность удовлетворения требований кредиторов.
4. Иметь представление об отличии упрощенных процедур от конкурсного производства.

Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей

Лекция 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей

Содержание:

1. Признаки банкротства индивидуального предпринимателя.
2. Реструктуризация долгов индивидуального предпринимателя и реализация его имущества.
3. Особенности рассмотрения дела о банкротстве индивидуального предпринимателя в случае его смерти.

Задания для подготовки:

1. Выявить подход законодателя к формулированию признаков и оснований для обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве индивидуального предпринимателя.

2. Изучить специфику процедур банкротства, применяемых в отношении индивидуальных предпринимателей.

2.3. Занятия семинарского типа

Раздел 1. Общие положения о банкротстве

Практическое занятие 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процессуальные аспекты

1. Понятие несостоятельности (банкротства), отграничение от смежных понятий.

2. Источники права, регулирующие вопросы несостоятельности (банкротства).

3. Признаки и критерии банкротства.

4. Компетенция судов и подсудность дел о банкротстве.

5. Право на обращение в суд с заявлением о банкротстве.

Задания для подготовки:

1. Изучение истории становления и развития законодательства о банкротстве.

2. Уяснение понятийного аппарата, используемого в Законе о банкротстве.

3. Проведение сравнительного анализа условий обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве по законам 1992, 1998 и 2002 годов.

Раздел 2. Субъекты банкротства

Практическое занятие 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства. Собрание и комитет кредиторов

1. Понятие должника. Лица, которых нельзя признать банкротом, конкурентоспособность.

2. Право и обязанность должника по подаче в арбитражный суд заявления о банкротстве.

3. Кредиторы: понятие, классификация.

4. Конкурсные кредиторы.

5. Уполномоченные органы.

6. Кредиторы по текущим платежам.

7. Особенности правового положения кредиторов-залогодержателей.

8. Собрание кредиторов: участники, компетенция, порядок созыва, порядок принятия решений.

9. Реестр требований кредиторов.

10. Комитет кредиторов: порядок избрания, полномочия.

Задания для подготовки:

1. Подготовка к работе в малых группах по вопросу «Должники – юридические лица, которых нельзя признать банкротами».
2. Разработка схемы «Виды кредиторов».
3. Уяснение правового положения кредиторов по текущим платежам.
4. Подготовка к дебатам на тему «Установление арбитражным судом требований кредиторов».
5. Подготовка к обсуждению особенностей правового положения кредиторов-залогодержателей.
6. Разработка схемы «Участники собрания кредиторов».
7. Изучение требований и порядка заполнения реестра требований кредиторов.
8. Заполнение бюллетеней для голосования на собрании кредиторов.
9. Составление протокола собрания кредиторов.
10. Подбор судебной практики по теме занятия.

Практическое занятие 3. Правовой статус арбитражных управляющих

1. Арбитражный управляющий: понятие, виды, требования к кандидатуре.
2. Порядок утверждения. Вознаграждение арбитражного управляющего.
3. Права и обязанности, ответственность арбитражного управляющего.
4. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих: понятие, основания для включения в реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
5. Органы управления и специализированные органы саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
6. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
7. Компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
8. Государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Задания для подготовки:

1. Разработка схемы «Требования, предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего».
2. Подготовка к коллоквиуму на тему «Ответственность арбитражного управляющего».
3. Подготовка к дискуссии на тему «Вознаграждение арбитражного управляющего».
4. Подбор судебной практики по теме отстранения арбитражного управляющего от исполнения своих обязанностей.
5. Подготовка к обсуждению вопроса «Требования, предъявляемые к некоммерческой организации для легитимации ее в качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих».

6. Разработка схемы «Формирование и использование средств компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих».

Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц

Практическое занятие 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения

1. Система процедур банкротства.
2. Характеристика процедуры наблюдения: понятие, цели, срок, условия введения, правовые последствия, содержание, завершение.

Задания для подготовки:

1. Разработка схемы «Система процедур банкротства».
2. Подготовка к дискуссии на тему «Введение процедуры наблюдения».
3. Работа в малых группах по изучению правовых последствий введения наблюдения.
4. Подбор судебной практики по теме занятия.

Практическое занятие 5. Реабилитационные процедуры. Мировое соглашение

1. Финансовое оздоровление: понятие, цель, срок, условия введения, правовые последствия, план финансового оздоровления и график погашения задолженности, завершение.
2. Внешнее управление: понятие, цель, срок, условия введения, правовые последствия, мораторий на удовлетворение требований кредиторов, план внешнего управления, меры по восстановлению платежеспособности, удовлетворение требований кредиторов, завершение.
3. Понятие, правовая природа мирового соглашения.
4. Содержание и форма мирового соглашения.
5. Особенности заключения мирового соглашения в различных процедурах банкротства.
6. Условия утверждения арбитражным судом, последствия отказа в утверждении.
7. Расторжение, иные последствия неисполнения мирового соглашения.

Задания для подготовки:

1. Подготовка сравнительной таблицы на тему «Процедуры по восстановлению платежеспособности».
2. Разработка проекта графика погашения задолженности.
3. Подготовка к презентации проекта «План финансового оздоровления» или «План внешнего управления».
4. Разработка схемы «Меры по восстановлению платежеспособности должника».
5. Подготовка к презентации проекта мирового соглашения.

6. Работа в малых группах по теме «Условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом».

7. Подбор судебной практики по теме занятия.

Практическое занятие 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства

1. Конкурсное производство: понятие, цель, срок, правовые последствия.
2. Формирование и реализация конкурсной массы. Счета должника.
3. Закрытие реестра. Принципы и очередность удовлетворения требований кредиторов.

4. Завершение конкурсного производства.

5. Особенности банкротства ликвидируемого должника.

6. Специфика банкротства отсутствующего должника.

Задания для подготовки:

1. Подготовка к коллоквиуму на тему «Проблемы формирования и реализации конкурсной массы».

2. Подготовка к дебатам на тему «Порядок и очередность удовлетворения требований кредиторов».

3. Подготовка схемы «Завершение конкурсного производства».

4. Подготовка презентации на тему «Банкротство ликвидируемого должника».

5. Разработка схемы «Особенности признания банкротом отсутствующего должника».

6. Подбор судебной практики по теме занятия.

Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей

Практическое занятие 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей

1. Признаки банкротства индивидуального предпринимателя, основания для обращения в суд.

2. Процедуры банкротства, применяемые в отношении индивидуального предпринимателя.

3. Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом.

Задания для подготовки:

1. Практика публичного выступления на тему «Реструктуризация долгов и реализация имущества несостоятельного индивидуального предпринимателя».

2. Разработка схемы «Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом».

3. Подготовка к заседанию круглого стола на тему «Особенности рассмотрения дела о банкротстве индивидуального предпринимателя в случае его смерти».

4. Подбор судебной практики по теме занятия.

2.4. Самостоятельная работа

Конкретные задания для самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам и темам курса определяет преподаватель.

Виды самостоятельной работы:

- 1) изучение и анализ положений нормативных актов;
- 2) изучение и анализ положений судебной практики;
- 3) подготовка обзора учебной, научной литературы по учебной дисциплине;
- 4) разработка сравнительных таблиц, схем;
- 5) проверка результатов знаний посредством тестирования;
- 6) подготовка эссе и рефератов, курсовых работ;
- 7) подготовка к коллоквиумам;
- 8) разработка проектов документов;
- 9) подготовка презентаций проектов;
- 10) подготовка к работе в малых группах;
- 11) подготовка к заседанию круглого стола.

Темы эссе

1. Банкротство – комплексный правовой институт.
2. Приоритетные цели банкротства – восстановление платежеспособности или ликвидация несостоятельного должника.
3. О необходимости создания специализированных банкротных судов.
4. Должники – юридические лица, которых нельзя признать банкротами.
5. Вознаграждение арбитражного управляющего.
6. Соотношение процедур признания банкротом отсутствующего должника и прекращения деятельности юридических лиц.
7. Правовая природа мирового соглашения.

Темы рефератов

1. История становления и развития законодательства о банкротстве в России.
2. Правовое регулирование отношений несостоятельности в зарубежных странах.
3. О соотношении понятий «несостоятельность», «банкротство», «неплатежеспособность», «недостаточность имущества».
4. Правовое положение залоговых кредиторов.

5. Компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
6. Правовой режим осуществления текущих платежей.
7. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
8. Продажа предприятия должника как способ восстановления платежеспособности.
9. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника как способ восстановления платежеспособности.
10. Очередность удовлетворения требований кредиторов.

Задания для самостоятельной работы

1. Подготовка обзора нормативных правовых актов по отдельным темам дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов».
2. Подготовка обзора основной учебной и дополнительной монографической литературы, научных статей по отдельным темам учебной дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов».
3. Составление сравнительных таблиц по отдельным положениям тем (характеристик процедур, направленных на восстановление платежеспособности; особенностей банкротства отдельных категорий должников; достоинств и недостатков лицензирования деятельности физических лиц в качестве арбитражных управляющих и их обязательного членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих; требований, предъявляемых к кандидатам в арбитражные управляющие, в разных странах).
4. Разработка схем, иллюстрирующих структуру и основные элементы изучаемых тем (иллюстрирующих введение, реализацию и завершение конкретной процедуры банкротства; осуществление моратория на удовлетворение требований кредиторов; очередность удовлетворения требований кредиторов).
5. Подбор и (или) обобщение судебной / административной практики по темам дисциплины.
6. Заполнение форм документов, утвержденных нормативными правовыми актами, с последующим обсуждением на практическом занятии.
7. Разработка проектов документов с последующим обсуждением на практическом занятии (заявлений о признании должника банкротом (от имени должника, конкурсного кредитора, уполномоченного органа); заявлений кредиторов об установлении размера требований; протоколов собраний кредиторов; реестра требований кредиторов, графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления, плана внешнего управления; отчета об оценке; жалоб кредиторов на действия (бездействие) арбитражных управляющих и пр.).
8. Анализ конкретных практических ситуаций.
9. Решение задач из практикума.

10. Составление классификаций (кредиторов, процедур банкротства пр.).
11. Подготовка научных докладов по актуальным вопросам банкротства.
12. Подготовка аналитических справок о деятельности уполномоченного органа, саморегулируемых организаций.
13. Подбор и анализ статистической информации (содержащейся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и пр.).
14. Подготовка презентаций.
15. Разработка тестов.

Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам

Раздел 1. Общие положения о банкротстве

Тема 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).

Процессуальные аспекты:

- а) изучение и анализ соответствующих положений Закона о банкротстве;
- б) подготовка обзора учебной и научной литературы;
- в) написание эссе по теме «Банкротство – комплексный правовой институт» или по теме «О соотношении понятий «несостоятельность», «банкротство», «неплатежеспособность», «недостаточность имущества»;
- г) прохождение тестирования;
- д) подготовка аналитической справки о рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве за соответствующий период.

Раздел 2. Субъекты банкротства

Тема 2. Должник и кредиторы как основные субъекты банкротства.

Собрание и комитет кредиторов.

- а) изучение и анализ соответствующих положений Закона о банкротстве;
- б) изучение и анализ положений судебной практики;
- в) подготовка обзора учебной и научной литературы;
- г) написание эссе на тему: «Должники – юридические лица, которых нельзя признать банкротами»;
- д) составление классификаций кредиторов при банкротстве;
- е) написание эссе на тему: «Правовое положение залоговых кредиторов»;
- ж) подготовка к коллоквиуму на тему: «Правовая природа собрания и комитета кредиторов»;
- з) прохождение тестирования.

Тема 3. Правовой статус арбитражных управляющих.

- а) изучение и анализ соответствующих положений Закона о банкротстве;

- б) изучение и анализ положений судебной практики;
- в) подготовка обзора учебной и научной литературы;
- г) разработка схемы «Требования, предъявляемые к арбитражным управляющим»;
- д) подготовка к коллоквиуму на тему: «Ответственность арбитражного управляющего».
- е) изучение деятельности Росреестра по государственной регистрации и контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
- ж) анализ деятельности конкретной саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в том числе принимаемых ею локальных нормативных актов.

Раздел 3. Процедуры банкротства юридических лиц

Тема 4. Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Процедура наблюдения.

- а) изучение и анализ соответствующих положений Закона о банкротстве;
- б) изучение и анализ положений судебной практики;
- в) подготовка обзора учебной и научной литературы;
- г) прохождение тестирования;
- д) составление схемы «Система процедур банкротства»;
- е) заполнение бюллетеней для голосования на собрании кредиторов;
- ж) составление протокола собрания кредиторов;
- з) разработка проекта положения о комитете кредиторов.

Тема 5. Реабилитационные процедуры. Мировое соглашение.

- а) составление сравнительной таблицы «Финансовое оздоровление и внешнее управление как реабилитационные процедуры»;
- б) написание реферата на тему: «Мораторий на удовлетворение требований кредиторов»;
- в) разработка графика погашения задолженности для реализации финансового оздоровления;
- г) презентация плана финансового оздоровления (плана внешнего управления).
- д) разработка проекта мирового соглашения;
- е) написание эссе на тему: «Правовая природа мирового соглашения».

Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства. Упрощенные процедуры банкротства.

- а) изучение и анализ соответствующих положений Закона о банкротстве;
- б) изучение и анализ положений судебной практики;

- в) подготовка обзора учебной и научной литературы;
- г) разработка схемы «Формирование конкурсной массы»;
- д) формулирование предложений по изменению очередности удовлетворения требований кредиторов;
- е) разработка проекта отчета конкурсного управляющего о завершении процедуры банкротства;
- ж) подготовка схем «Специфика банкротства ликвидируемого должника» и «Особенности банкротства отсутствующего должника».

Раздел 4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей

Тема 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей:

- а) изучение и анализ соответствующих положений Закона о банкротстве;
- б) изучение и анализ положений судебной практики;
- в) подготовка обзора учебной и научной литературы;
- г) прохождение тестирования;
- д) составление схемы: «Правовые последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом»;
- е) подготовка к заседанию «круглого стола» на тему: «Особенности рассмотрения дела о банкротстве индивидуального предпринимателя в случае его смерти».

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденного приказом от 25.08.2022 № 327, на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в следующих формах:

- тестирование – процедура, позволяющая объективно установить уровень учебных достижений обучающихся: теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков;
- «кейс-стади» – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Темы курсовых работ

1. Понятие, признаки, критерии банкротства.
2. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве (возбуждение производства по делу о несостоятельности,

установление размера требований кредиторов, обжалование действий (бездействия) арбитражных управляющих, оспаривание сделок должника по основаниям, предусмотренным главой III.1 Закона о банкротстве, – по выбору студента).

3. Правовое положение отдельных субъектов банкротства (должник, кредиторы, в том числе конкурсные, по текущим платежам, залоговые, арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих – по выбору студента).

4. Процедуры банкротства, применяемые в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, упрощенные процедуры, реструктуризация долгов, реализация имущества индивидуального предпринимателя – по выбору студента).

5. Особенности банкротства отдельных категорий должников (например, индивидуального предпринимателя, градообразующей организации, стратегической организации – по выбору студента).

6. Трансграничное банкротство.

Задания для выполнения контрольной работы

№	1-й вариант	2-й вариант
1.	Написание эссе на тему: «Очередность удовлетворения требований кредиторов» (не более одной страницы формата А4)	Написание эссе на тему: «Правовая природа мирового соглашения» (не более одной страницы формата А4)
2.	Укажите виды субъектов в деле о банкротстве	Укажите виды процедур в деле о банкротстве
3.	Кратко изложите фабулу двух арбитражных дел, связанных с установлением требований кредиторов в реестре	Кратко изложите фабулу двух арбитражных дел, связанных с привлечением арбитражных управляющих к гражданско-правовой ответственности
4.	Кто является должником по смыслу Закона о банкротстве? Объясните, почему некоторые лица не могут быть признаны банкротами	Охарактеризуйте правовое положение конкурсных кредиторов. В чем смысл выделения данной категории кредиторов?
5.	Укажите возможные последствия аффилированности кредитора с должником.	Укажите возможные последствия заявления кредитором требования после закрытия реестра требований кредиторов.

Варианты должны быть распределены между обучающимися группы поровну.

Темы коллоквиумов

1. Актуальные проблемы регулирования несостоятельности (банкротства).
2. Перспективы развития законодательства о банкротстве.
3. Признание недействительными сделок несостоятельного должника.
4. Исполнение третьими лицами денежных обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей несостоятельного должника.
5. Правовая природа собрания и комитета кредиторов.
6. Ответственность арбитражного управляющего.
7. Эффективность процедур, направленных на восстановление платежеспособности должника.
8. Проблемы формирования и реализации конкурсной массы.
9. Трудности, возникающие при заключении мирового соглашения в деле о банкротстве.

Контрольные вопросы для проведения экзамена

1. Система нормативных правовых актов о банкротстве.
2. Понятие, признаки и критерии банкротства.
3. Компетенция судов и подсудность дел о банкротстве.
4. Право на обращение в арбитражный суд, основания.
5. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей.
6. Правовой режим текущих платежей.
7. Должник как субъект банкротства.
8. Право и обязанность должника по подаче заявления в арбитражный суд.
9. Понятие и виды кредиторов при банкротстве. Конкурсные кредиторы.
10. Правовое положение кредиторов-залогодержателей.
11. Реестр требований кредиторов.
12. Установление размера требований кредиторов.
13. Собрание кредиторов: компетенция, правомочность, порядок созыва и принятия решений.
14. Комитет кредиторов: функции, количественный состав, порядок избрания.
15. Правовой статус арбитражного управляющего.
16. Порядок назначения и вознаграждение арбитражного управляющего.
17. Ответственность арбитражных управляющих.
18. Правовое положение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
19. Органы управления и специализированные органы саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
20. Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
21. Правовой режим компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

22. Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
23. Система процедур банкротства.
24. Наблюдение как процедура банкротства.
25. Созыв и проведение первого собрания кредиторов.
26. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
27. Внешнее управление как процедура банкротства.
28. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
29. Меры по восстановлению платежеспособности несостоятельного должника.
30. Отказ от исполнения договоров должника
31. Мировое соглашение как процедура банкротства.
32. Расторжение мирового соглашения и иные последствия его неисполнения.
33. Конкурсное производство как процедура банкротства.
34. Понятие и состав конкурсной массы.
35. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства.
36. Особенности банкротства ликвидируемого должника.
37. Банкротство отсутствующего должника.
38. Реструктуризация долгов индивидуального предпринимателя.
39. Реализация имущества индивидуального предпринимателя.
40. Правовые последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом.
41. Особенности рассмотрения дела о банкротстве индивидуального предпринимателя в случае его смерти.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
5. Закон Российской Федерации от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий (утратил силу)
6. Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (утратил силу)
7. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

8. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (утратил силу)
9. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
10. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»
11. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
12. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
13. Указ Президента Российской Федерации от 14.06.1992 № 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применению к ним специальных процедур» (утратил силу)
14. Постановление Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего»
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 № 308 «Об утверждении Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих»
16. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 365 «Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом»
17. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 366 «Об утверждении Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов»
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2003 № 586 «О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации»
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 56 «Об Общих правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитета кредиторов»
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2004 № 345 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов»
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2004 № 573 «О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников»
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства»
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 792 «Об организации проведения учета и анализа финансового состояния стратегических предприятий и их платежеспособности»
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации»
28. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»
30. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»
31. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 851 «О порядке осуществления расчетов в целях погашения учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия и (или) третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве»
32. Постановление Правительства РФ от 07.11.2013 № 999 «О представлении оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве сводной информации о результатах процедур, применявшихся в деле о банкротстве, в федеральные органы исполнительной власти»
33. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 1049-р «Об определении официального издания, осуществляющего опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
34. Приказ Минюста России от 14.08.2003 № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего»
35. Приказ Минэкономразвития РФ от 02.08.2004 № 217 «О Порядке отложения органом, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом»

36. Приказ Минэкономразвития РФ от 03.08.2004 № 219 «О Порядке голосования органа, уполномоченного представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам при участии в собраниях кредиторов»
37. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2004 № 233 «Об утверждении типовой формы реестра требований кредиторов»
38. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2004 № 234 «Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов»
39. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2004 № 235 «Об утверждении типовых форм бюллетеня для голосования и журнала регистрации участников собрания кредиторов»
40. Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2009 № 517 «Об утверждении Единой программы подготовки арбитражных управляющих»
41. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2010 № 54 «Об утверждении Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к электронным площадкам и операторам электронных площадок при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также Порядка подтверждения соответствия электронных площадок и операторов электронных площадок установленным требованиям»
42. Приказ Минэкономразвития России от 23.04.2010 № 148 «Об утверждении Порядка ведения реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, Формы выписки из данного реестра и Порядка обеспечения свободного доступа к таким сведениям заинтересованных в их получении лиц»
43. Приказ Минэкономразвития России от 08.07.2010 № 284 «О порядке ведения единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»
44. Приказ Минэкономразвития России от 12.07.2010 № 292 «Об определении тиража официального издания, в котором подлежат опубликованию сведения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", периодичности, порядка и сроков опубликования, а также цены на услуги по опубликованию таких сведений»
45. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2010 № 402 «О Порядке возмещения арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований уполномоченного органа к должнику»

46. Приказ Минфина России от 21.02.2011 № 22н «Об утверждении форм документов, применяемых в целях реализации прав третьих лиц на погашение требований к должнику в ходе процедур банкротства»
47. Приказ Минэкономразвития России от 12.03.2011 № 102 «Об утверждении Федерального стандарта профессиональной деятельности арбитражных управляющих «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности»
48. Приказ Минэкономразвития России от 18.04.2011 № 175 «Об утверждении Методики проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога»
49. Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2012 № 799 «Об утверждении Федерального стандарта профессиональной деятельности арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего»
50. Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
51. Приказ Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 785 «Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Требования к аккредитации саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих операторов электронных площадок, обеспечивающих проведение торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве»
52. Приказ Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432 «Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности»
53. Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в

деле о банкротстве, Требования к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве»

54. Приказ Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»

55. Приказ Минэкономразвития России от 02.11.2015 № 805 «Об утверждении Порядка обеспечения доступа к сведениям, включенным в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, заинтересованных в их получении лиц»

53. Приказ Минэкономразвития России от 18.04.2016 № 238 «Об утверждении Порядка ведения сводного государственного реестра арбитражных управляющих»

54. Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ»

4.2. Судебная практика

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П «О проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева»

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П «По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой»

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 86 «О правовом положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, заявивших свои требования после закрытия реестра требований кредиторов»

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 88 «О некоторых вопросах, связанных с утверждением и отстранением арбитражных управляющих»
7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве»
8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 94 «О порядке рассмотрения заявления должника о признании его банкротом при отсутствии у него имущества, достаточного для покрытия расходов по делу о банкротстве»
9. Информационное письмо ВАС РФ от 13.10.2005 № 95 «О процессуальных последствиях смены места нахождения должника – юридического лица при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)»
10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов» (пункт 3 «О порядке включения иностранных судебных решений в реестр требований кредиторов»)
11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)»
12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 108 «О некоторых вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением арбитражных управляющих в делах о банкротстве»
13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 109 «О некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве»
14. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве»
15. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.11.2006 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств»
16. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц»
17. Постановление Пленума ВАС РФ от 10.04.2008 № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 4)

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 128 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 129 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами положений абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
20. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.06.2009 № 130 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
22. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя»
23. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве»
24. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
25. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве»
26. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве»
27. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 № 136 «О некоторых вопросах, связанных с капитализацией платежей при банкротстве»
28. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 137 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
29. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 138 «Об очередности требований об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в деле о банкротстве»
30. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

31. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 9 «О внесении дополнения в Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»»
32. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей»
33. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих»
34. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»
35. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» (раздел III)
36. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на добавленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом»
37. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.02.2013 № 154 «О составе суда при рассмотрении заявления об исключении сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»
38. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве»
39. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве»
40. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках» (пункт 27)
41. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства»
42. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 37 «О внесении изменений в постановления Пленума ВАС РФ по вопросам, связанным с текущими платежами»
43. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (пункт 30)
44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».
45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан».

47. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020).

48. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с признанием недействительными решений собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства – Обзор судебной практики по вопросам, связанным с признанием недействительными решений собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018).

49. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2022 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 1 статьи 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой Публичного акционерного общества «Т Плюс».

50. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2021 г. № 49-П «По делу о проверке конституционности статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 34 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина Н.Е. Акимова»

4.3. Основная литература

Режим доступа:

<http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/>

1. Банкротство хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И.В. Ершова, Е. Е. Енькова [и др.] ; отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. – М. : Проспект, 2016. – 336 с. Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31158>
2. Несостоятельность (банкротство) [Электронный ресурс] : Учебный курс. В 2 т. / под ред. С.А. Карелиной. Т. 1. – М. : Статут, 2019. – 925 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=1053976>
3. *Пирогова, Е. С.* Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / *Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов.* – М. : Юрайт, 2019. – 291 с. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7FDD02EB-625E-4677-B4BA-33F42A342F90

4.4. Дополнительная литература

1. *Губин, Е. П.* Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство) [Электронный ресурс] : учебно-

- практическое пособие / под ред. *Е. П. Губина, С. А. Карелиной*. – М. : Статут, 2018. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА.
2. *Кораев, К. Б.* Правовое положение неплатежеспособного должника [Электронный ресурс] : монография / К. Б. Кораев. – М. : Проспект, 2016. – 192 с. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/30898>.
 3. *Попондопуло, В. Ф.* Банкротство. Правовое регулирование: науч.-практ. пособие / *В. Ф. Попондопуло*. – М.: Проспект, 2016. – 432 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31014>.
 4. Правовое регулирование банкротства : учебник / отв. ред. *Е. Е. Енькова*. – Москва : Проспект, 2021 — 720 с. Режим доступа: <https://megapro.msal.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2622>
 5. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / под ред. *Е. П. Губина, С. А. Карелиной*. – М. : Статут, 2018. – 256 с. Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/991869>
 6. Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / под ред. *Е. П. Губина, П. Г. Лахно*. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Норма, 2018. – 992 с.– Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/937251>.
 7. *Шишмарева, Т. П.* Институт несостоятельности в России и Германии [Электронный ресурс] : монография / *Т. П. Шишмарева*. – М. : Статут, 2015. – 332 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/512641>.
 8. *Шишмарева, Т. П.* Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения [Электронный ресурс] : учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих / *Т. П. Шишмарева*. – М. : Статут, 2015. – 416 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/610281>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального

пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.;
----	----------------	-----------	---	---

				- № 20040220 от 02. 03. 2020 г. С 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 16.03.2021 г. по 15.03.2022 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»: - сублицензионный договор № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - сублицензионный договор № WOS/349 от 05.09.2019 г.;
----	----------------	-----------	---	--

				ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионный договор № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»: - sublicензионный договор № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - sublicензионный договор № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионный договор № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 037311108190000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023 г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина,

				Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г. - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.03.2021 г. по 24.03.2022 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договор № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г. - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:
----	--------------------	-----------	---	--

				- № 3489 эбс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019 эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - № 1/2022 эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
3.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.07.2021 г. - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 02.07.2021 г. по 01.07.2022 г.

4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.
----	-----------	-----------	---	---

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	

3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

стол студенческий двухместный – 42 шт.,

стол студенческий трехместный – 10 шт.,

кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,

стул – 135 шт.,

компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

2. Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,

наушники «накладного» типа – 1 компл.,

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

3. Читальные залы на 93 посадочных мест:

стол студенческий двухместный – 24 шт.,

стол студенческий трехместный – 2 шт.,

кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,

стул – 93 шт.,

компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

стол студенческий одноместный – 4 шт.,

компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,

стул – 4 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.